

الجلسة التفاعلية الأخيرة في الفقه — الشك في الصلاة والسجود وأحكام الإمامة

الجلسة المباشرة الأخيرة في مادة الفقه للسنة الأولى على المذهب المالكي. خُصّصت لمراجعة المقرر من باب الشك في الصلاة إلى آخره (سجود السهو، استدراك الأركان، صلاة الجمعة، وشروط الإمامة)، بأسلوب الأسئلة والأجوبة. تنبيه: ضُبِطت الأحكام التالية على ما هو المشهور والمعتمد في المذهب المالكي كما ورد في الجلسة.

أولاً: الشك في الصلاة

- من شك في عدد ركعاته (هل صلى ثلاثاً أم أربعاً) بنى على اليقين وهو الأقل (الثلاث)، وأتم، ثم سجد سجوداً بعدياً.
- هذا الحكم في حق غير المستنكح وغير الموسوس.
- المستنكح: من يأتيه الشك كثيراً (ولو مرة واحدة كل يوم)؛ والموسوس كذلك — وكلاهما يبني على الكمال والتمام (يقول: صليت أربعاً) ولا يلتفت لشكه.
- يأتي المستنكح والموسوس بالسجود البعدي إرغاماً للشيطان؛ ودواء الوسوسة الإعراض عنها.

ثانياً: سجود السهو القبلي والبعدي

- السجود القبلي يكون لترك سنة (كنقص السورة)، والسجود البعدي يكون للزيادة وللشك.
- قاعدة مالكية: البعدي يُجزئ عن القبلي إن ترتب عليه قبلي ولم يسجده وتذكره بعد السلام — يأتي به بعد السلام، ما لم يطل الوقت.

ضابط البطلان بترك السجود القبلي

- إن ترتب القبلي عن ترك سنة مؤكدة (كترك السورة) ولم يسجد القبلي ولا البعدي حتى طال الوقت بين السلام والتذكر = بطلت الصلاة.
- السنة المؤكدة بمثابة ثلاث سنن خفيفة؛ والبطلان يقع بترك السجود القبلي المترتب عن سنة مؤكدة أو عن ثلاث سنن خفيفة.
- أما إن ترتب القبلي عن ترك سنتين خفيفتين (كتكبيرة وتحميدة) ولم يسجد القبلي ولا البعدي وطال الوقت = لا تبطل الصلاة، ولا يترتب عليه شيء.
- ضابط طول الوقت: الخروج من المسجد، أو الشروع في صلاة أخرى ولو نافلة، أو المكث الطويل بعد السلام (كذكر معقبات الصلاة) — كلها تُعدّ طولاً.

كيفية السجود القبلي (في المذهب المالكي)

- يسجد سجدتين، ثم يأتي بالتشهد (التحيات)، ثم يسلم.
- إعادة التشهد بعد السجود القبلي لأن السلام من سنته أن يكون عقب تشهد.
- السجدة القبلية محلّها بعد التشهد الأخير وقبل السلام؛ والدعاء فيها (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر...) مستحب لا فرض، والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير.

ثالثاً: استدراك الأركان (التدارك)

- معنى التدارك: أن يأتي بالركن المنسي وما بعده (لا الركن وحده)، فكأنه يستأنف من موضع النقص.
- قاعدة: إن أمكنه التدارك، فما فعله في الركعة الثانية يلغى، ويبني على ما فعله في الركعة الأولى. وإن فاته التدارك، فما فعله في الأولى يُحذف وتحلّ الثانية محلّها.

الفرق بين الركوع وبقية الأركان (مسألة مهمة)

- الركوع: يفوت تداركه بمجرد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص. فإذا كان راکعاً في الثانية وتذكّر أنه لم يركع في الأولى = فات التدارك، فتلغى الأولى وتصبح الثانية أولى.
- بقية الأركان (الفاتحة، السجود، الرفع من الركوع): يمكن تداركها ما لم يرفع المصلي من ركوع الركعة التالية. فإذا كان راکعاً في الثانية وتذكّر ترك الفاتحة أو سجدة من الأولى = يمكنه التدارك (يقوم فيأتي بالمنسي وما بعده).
- تكبيرة الإحرام مستثناة: إذا نسيها بطل كل شيء.

رابعاً: تذكّر الفوائت أثناء الحاضرة (الترتيب)

يسير الفوائت (خمس صلوات فأقل) أو جزء من صلاة

- إذا تذكّر يسير الفوائت (خمس صلوات فأقل) أو جزءاً من صلاة وهو في صلاة حاضرة = بطلت الحاضرة على المشهور؛ يقطعها ويأتي بيسير الفوائت ثم يعيد الحاضرة.
- ويأتي بيسير الفوائت ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الحاضرة.
- الترتيب بين يسير الفوائت والحاضرة واجب، لكنه «واجب شرط» على المشهور؛ فإن تمادى وأتمّ الحاضرة متعمداً مع تذكّره = بطلت على المشهور، فيأتي بالفوائت ثم يعيد.
- وفي المذهب قول آخر (مراعاةً للخلاف): تصحّ صلاته إن تمادى وأتمّها — والمعتمد المشهور هو البطلان.
- مثال: من يصلي العشاء منفرداً وتذكّر أنه لم يصل المغرب (يقيناً) = يقطع العشاء، يصلي المغرب، ثم يعيد العشاء.

كثير الفوائت (ست صلوات فأكثر)

- إذا تذكّر كثير الفوائت (ست صلوات فأكثر) وهو في الحاضرة = لا تبطل الحاضرة، يتمّها صحيحة، ثم يقضي تلك الفوائت بعدها.

الفرق بين الحاضرتين المشتركين والفائتة مع الحاضرة

- الترتيب في يسير الفوائت مع الحاضرة على ما تقدّم (المشهور: البطلان عند التماضي).
- أما في تذكّر جزء من نفل وهو في الفرض: لا يبطل به الفرض، يكمل صلاته الحاضرة.

خامساً: مسألة الزيادة في الصلاة

- من قام للجلوس الوسطى (التشهد الأوسط): إن فارق الأرض بيديه وركبتيه = يتمادى ولا يرجع، لأنه قام لفرض (قراءة الفاتحة) فلا يرجع من فرض إلى سنة، ويأتي بسجدين قبل السلام (سجود قبلي).
- إن رجع بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه = أتمّ التشهد ولا شيء عليه، لكن يأتي بالسجود البعدي لتلك الزيادة الفعلية (القيام).
- من قام إلى ركعة زائدة (خامسة في رباعية): يرجع متى تذكّر مباشرة (سواء في القراءة أو الركوع أو السجود)، ثم يتشهد ويسلم، ويأتي بسجود بعدي للزيادة الفعلية التي قام بها.

سادساً: شروط الإمامة وأحكامها

- شروط الإمام السبعة على المذهب لا بد من توفّرها جميعاً، فإن اختل واحد منها قُذِح في الإمامة. من النظم: «وشرط الإمامة ذكر مكلف، آتٍ بالأركان وحكماً يعرف، وغير ذي فسق ولحن...».

اشتراط البلوغ والتكليف

- لا يجوز للصبي غير المكلف أن يؤمّ المكلف في الفرض على المذهب المالكي؛ ويجوز في النافلة فقط.
- تشجيع الصبي على الصلاة محمود، لكن إن أمّ في الفرض وجب قضاء تلك الصلوات على من ائتمّ به.

اشتراط الذكورة

- لا تؤمّ المرأة الرجال ولا النساء على المذهب المالكي.

اشتراط ألا يكون الإمام مقتدياً بغيره

- الشرط السابع: كونه غير مقتدي بغيره. فمن ائتمّ بمأموم = بطلت صلاته.
- كذلك الائتتمام بالمسبوق لا يصحّ عند المالكية: فالمسبوق الذي قام يقضي ما فاته بعد سلام الإمام لا يجوز الائتتمام به (هذه مسألة فرضية صوّرها الفقهاء).

اشتراط اتحاد نية الإمام والمأموم

- لا بد من اتحاد الصلاة بين الإمام والمأموم: فرض خلف فرض، أداء خلف أداء، قضاء خلف قضاء، ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر.
- إن اتحدت الصلاة فلا إشكال؛ والإشكال إن اختلفت (كأن يصلي الإمام نفلاً أو قضاءً أو غير صلاة المأموم) = لا يصحّ عند المالكية.
- السادة الشافعية توسّعوا فأجازوا الائتتمام ولو اختلفت النية (كالفرض خلف النفل)، خلافاً للمالكية.
- إن شكّ المأموم في صلاة الإمام (هل هي نفس صلاته) فلا يقتدي به حتى يتيقّن.

منع تعدّد الجماعة في المسجد الراتب

- في المساجد الراتبة (التي لها إمام راتب) لا تجوز جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى عند المالكية، ولو أذن الإمام في ذلك — سداً للذريعة (القدح في الإمام وتفرّق الكلمة). وفي المذهب نظرة مالية واضحة.

اشتراط السلامة من اللحن، والفرق بينه وبين الأُلكن

- اللحن: الذي يخطئ خطأً يغيّر المعنى، وإمكانه أن يتعلّم القراءة الصحيحة — فلا يصحّ أن يؤمّ غيره. «والأخذ بالتجويد حتمٌ لازمٌ، من لم يجوّد القرآن فهو آثمٌ».
- الأُلكن: خَلَقِي (كمن لا ينطق الراء)، يُعذر فيما لا يُعذر فيه اللحن.
- خاصة الفاتحة يجب أن تُقرأ قراءة صحيحة سليمة لأن الخطأ في الشكل قد يغيّر المعنى.

إمامة من جهل حال الإمام

- إن صلى خلف إمام ولا يعلم عنه لحناً ولا تركاً للسنة (في السرية مثلاً) = صلاته صحيحة، لأنه لا يمكنه الاطلاع على ذلك.
- من تصدّر للإمامة وليس أهلاً لها يتحمّل الإثم إن حدث خلل؛ والأولى أن يسأل الحضور: من فيكم صاحب علم وقراءة صحيحة فليتقدّم، فإن لم يجد أحداً عزّف بنفسه إن كان أهلاً.

ما يبطل على الإمام يبطل على المأموم

- قاعدة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم، إلا في حالتين: سبق الحدث أو نسيانه — فهذه تبطل على الإمام وحده دون المأموم.

إمامة البدوي للحضري (مكروه تاريخي)

- ذكر الفقهاء كراهة إمامة أهل البادية لأهل الحاضرة في فترة تاريخية معيّنة، حين كان أهل البادية أقلّ دراية بالعلم والفقه.
- ليس المراد انتقاص أهل البادية، بل المسألة في العلم؛ فإن كان البدوي عالماً فقيهاً قُدّم. واليوم كثير من الأئمة من أهل البادية وهم أفقه، فالعلة تدور مع معلولها.

سابعاً: مسائل المسبوق

- قاعدة المالكية: المسبوق يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال — أي يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته (في الأفعال) وما فاتته آخرها (في الأقوال/القراءة).
- خلافاً لبقيّة المذاهب التي تجعل ما أدركه آخر صلاته وما فاتته أولها.
- المعنى: ما يقضيه يقرأ فيه الفاتحة والسورة (لأنه قضاء في القراءة)، ويبني على عدد الركعات (في الأفعال).
- قاعدة الجلوس: بعد كل ركعتين لا بد من تشهد، ولو ترتّب على المسبوق ثلاثة تشهدات في صلاة واحدة فلا إشكال — وتلك هي الهيئة الصحيحة عند المالكية.
- المأموم تابع لإمامه («المأموم من نُسّاك الإمام»)، فيجلس معه ويتشهد ولو في غير موضع تشهده، ثم يقوم بعد سلام الإمام ليقضي.

سجود السهو على المسبوق

- المسبوق بركعة يترتب عليه سجود بعدي (بعد إتمام ما فاتته وقبل سلامه) — على أحد القولين، لأنه جلس وتشهد في غير موضعه تبعاً لإمامه.
- والمسألة خلافية في المذهب: قول يقول يترتب عليه السجود (لأنه جلس في مواضع كان الأولى ألا يجلس فيها)، وقول يقول لا يترتب — وهذا هو المشهور (لا يترتب عليه).

إذا سجد المسبوق البعدي مع الإمام

- إن ترتّب على الإمام سجود بعدي وسجده المسبوق مع الإمام متعمّداً = بطلت صلاته، لأن الأولى ألا يأتي بالسجود البعدي مع الإمام بل بعد قضاء ما فاتته.
- إن سجده مع الإمام سهواً = لا تبطل، يقوم ويقضي ما عليه ثم يأتي بالسجود البعدي بعد سلامه (لا عبرة بالسلام السهوي مع الإمام).
- إن سلّم مع الإمام سهواً (وهو مسبوق) ثم تذكّر = لا شيء عليه، يقوم ويأتي بما فاتته ثم يسجد البعدي.

ثامناً: مسائل النوافل وتحية المسجد

- من ترك ركناً في نافلة (كالشفع والوتر) وتذكّره وهو في الفرض = لا يبطل به الفرض، يكمل الفرض.
- إصلاح النفل عند خلل فيه مسألة فيها خلاف واسع: قول بوجوب إصلاحه، وقول بالتجاوز فيه ما لا يتجاوز في الفرض — خاصة إن طال الوقت.
- أوقات حرمة النافلة على المعتمد في المذهب ثلاثة: عند الشروق، وعند الغروب، وعند صعود الإمام المنبر. أما عند الزوال فمكروهة لا محرّمة.
- أوقات الكراهة: عند الزوال، وبعد العصر، وبعد صلاة الصبح.

- تحية المسجد بعد العصر: لا تُصَلَّى على المذهب، يجلس ويذكر الله ويقرأ القرآن فقط. وكذلك من بعد العصر إلى المغرب (ولو بعد الأذان فمكروه).

تاسعاً: مسائل عابرة في الجلسة

الدخول إلى الحرم للطواف والعمرة (قانون التصاريح)

- القانون الوضعي المنظم للدخول يُنظر فيه إلى مآله: إن كان المسجد مكتظاً (خاصة في المواسم) فالأولى ترك الفرصة للآخرين وعدم مزاحمتهم بعد أداء النسك، لأن المزاحمة قد تؤدي إلى ضرر.
- إن علم المسلم يقيناً أن المكان ليس مكتظاً ولن يؤدي إخوانه = فلا إثم عليه. والمسألة فيها نظرة مالية (سدّ ذريعة الزحام وإيذاء المسلمين في الشعائر المقدسة).

عاشراً: تنبيهات منهجية وتوجيهية

- العلم بالتعلّم والإسناد: «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» (عبد الله بن المبارك)؛ يؤخذ العلم عن أهله كبراً عن كابر.
- النصوص لها منطوق ومفهوم، وكثيراً ما يكون المراد هو المفهوم لا المنطوق.
- التصوف الحق هو تصوف العلم لا تصوف الدروش والخرافات؛ وأكثر علماء الأمة كانوا متصوّفة العلم.
- من الفقهاء من يصوّر المسائل الفرضية قبل وقوعها (كمسألة بيع الهواء على الهواء عند الإمام مالك)، وكان مالك أحياناً يقول: «دعوها حتى تقع».

تنبيهات حول الامتحان

- المقرر من باب الشك في الصلاة إلى آخره؛ والتركيز على: حالات السجود القبلي وحالات السجود البعدي.
- التفريق بين السنن المؤكدة والنوافل، وضوابط البطلان.
- نمط الأسئلة: هل يترتب سجود أم لا؟ وإن ترتّب فهل هو قبلي أم بعدي؟

خلاصة

- الشك في الصلاة: غير الموسوس يبني على اليقين (الأقل) ويسجد بعدياً؛ والموسوس والمستنكح يبنيان على الكمال.
- البعدي يجزئ عن القبلي ما لم يطل الوقت؛ والبطلان بترك القبلي المترتب عن سنة مؤكدة أو ثلاث خفيفة.
- الركوع يفوت تداركه بمجرد ركوع الركعة التالية، بخلاف بقية الأركان (ما لم يرفع منها).
- يسير الفوائت (خمس فأقل) تبطل بها الحاضرة على المشهور، وكثيرها (ست فأكثر) لا تبطلها.
- شروط الإمامة السبعة لا بد من توفّرها؛ والمسبوق يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال.